Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 08/2018JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: Ý kiến về Nghị định 146/2017/ND-CP

Hà Nội, ngày 8 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam trong suốt thời gian qua. Liên quan đến Nghị định 146 (Nghị định 146/2017/ND-CP) được Chính phủ ban hành ngày 15/12/2017, Hiệp hội chúng tôi xin được trình bày ý kiến như dưới đây, kính mong Quý Bộ xem xét.

Theo Nghị định 100 (Nghị định 100/2016/ND-CP) do Chính phủ ban hành ngày 1/7/2016, việc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp thương mại trong trường hợp bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất được hiểu là không được cho phép. Chúng tôi cũng hiểu rằng Nghị định 146 đã làm rõ trường hợp bán hàng hóa đã nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng hoàn thuế.

Theo Điều 3 Nghị định 146, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/2/2018, tuy nhiên không quy định rõ ràng việc việc xử lý đối với khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào của doanh nghiệp thương mại mà phát sinh cho giai đoạn trước đó, do đó chúng tôi cho rằng trong thực tế hoàn thuế sẽ có thể xảy ra vấn đề như sau:

Không cho phép hoàn thuế đầu vào phát sinh cho giai đoạn trước ngày 1/2/2018 đối với trường hợp doanh nghiệp thương mại bán hàng nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất, dù đã thỏa mãn các điều kiện hoàn thuế khác.

Do đó, để việc triển khai hoàn thuế giá trị gia tăng từ 1/2/2018 được thông suốt, chúng tôi kính mong được làm rõ nội dung dưới đây trong Thông tư hướng dẫn Nghị định hoặc trong các công văn chính thức gửi tới các Cục thuế.

Khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trước 1/2/2018 đối với trường hợp công ty thương mại bán hàng hóa nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất, nếu thỏa mãn các điều kiện hoàn thuế khác thì thuộc đối tượng hoàn thuế.

Từ trước đến nay không có quy định về kỳ hạn phải xin hoàn thuế đối với các khoản thuế giá trị gia tăng được kê khai đúng theo quy định, tuy nhiên từ Nghị định 100 có quy

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

định giới hạn hoàn thuế. Nếu việc hoàn thuế được cho phép trở lại thì chúng tôi cho rằng việc cho phép hoàn đối với cả khoản thuế giá trị gia tăng phát sinh trước 1/2/2018 là vấn đề hiển nhiên. Mặc dù vậy, nếu không có hướng dẫn rõ ràng, tùy thuộc vào đánh giá của từng Cục thuế mà sắp tới đây sẽ có thể phát sinh các quyết định bất hợp lý của Cục thuế, từ đó dẫn đến những khoản thuế là đối tượng hoàn thuế nhưng lại không được cho hoàn.

Về cơ bản, doanh nghiệp thương mại thực hiện nhập khẩu các nguyên liệu mà không thể cung ứng tại Việt Nam và bán cho doanh nghiệp chế xuất, trong đó có rất nhiều doanh nghiệp gặp vấn đề về dòng tiền do quy định giới hạn đối tượng hoàn thuế. Ngay cả trường hợp mua từ doanh nghiệp Việt Nam nhưng sau đó bị nhận định là đã nhập khẩu dẫn đến quyết định không thỏa đáng của cơ quan thuế là truy thu khoản thuế giá trị gia tăng đã được hoàn, gây khó khăn về lưu chuyển dòng tiền trong doanh nghiệp. Những thay đổi quy định đột ngột, bất lợi cùng với những nhận định bất hợp lý của cơ quan chức năng sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính ổn định của doanh nghiệp, là nguyên nhân quan trọng dẫn đến việc các doanh nghiệp Nhật Bản do dự trong việc để công ty thương mại Việt Nam thực hiện bán hàng cho doanh nghiệp chế xuất mà trực tiếp giao dịch thông qua công ty ở nước ngoài, từ đó dẫn đến sụt giảm doanh thu bán hàng trong nước.

Chúng tôi kính mong được làm rõ bằng văn bản những nội dung nêu trên để bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Cuối cùng, đại diện cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu và nỗ lực vì sự phát triển kinh tế của Việt Nam, rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Quý Bộ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Tổng cục thuế;*
- *Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO